

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1939/2535

นาย สำเภา ไหลหลัง
นาง อรุณฯ เหมือน ชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1601, มาตรา 1737

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป. กู้เงินไปจากโจทก์ เมื่อ ป. ตายโจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยในฐานะทายาทของ
ป. ให้ชำระหนี้เงินกู้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1737 โดยชั้น
นี้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่า จำเลยได้รับมรดกของ ป. หรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องว่า
กล่าวกันในชั้นบังคับคดีตามมาตรา 1601, 1738 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นภริยาและทายาทโดยธรรมของนายประยูร เหมือนชาติ
ผู้ตาย ก่อนถึงแก่ความตายนายประยูรได้กู้เงินโจทก์ไป 6,000 บาท ตกลงให้
ดอกเบี้ยตามกฎหมาย เมื่อหนี้ถึงกำหนด นายประยูร ไม่ชำระ จึงขอให้จำเลยซึ่งเป็น
ภริยาและทายาทโดยธรรมของกองมรดกของนายประยูร ใช้ต้นทุนพร้อมดอกเบี้ย
แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่มีทรัพย์สินมรดกของนายประยูรตกทอดแก่จำเลย จำเลยไม่
ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยในฐานะทายาทของนายประยูร เหมือนชาติชดใช้เงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของนายประยูร เหมือนชาติผู้ตายจะต้องรับผิดชอบโจทก์ชำระหนี้เงินกู้ที่นายประยูรผู้ตายกู้ยืมโจทก์ไปก่อนถึงแก่ความตายหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวข้อเท็จจริงได้ความตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งโจทก์จำเลยไม่คัดค้านเป็นอย่างอื่นว่าจำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประยูรผู้ตาย ก่อนถึงแก่ความตายนายประยูรผู้ตายได้กู้ยืมเงินโจทก์ไป 6,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.1 โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยให้ความยินยอม ศาลฎีกาเห็นว่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อจำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประยูรผู้ตาย จำเลยจึงเป็นทายาทโดยธรรมของนายประยูรผู้ตายดังนั้นโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ที่นายประยูรผู้ตายยอมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยในฐานะทายาทของนายประยูรผู้ตายชำระหนี้เงินกู้ที่นายประยูรผู้ตายกู้โจทก์ไปก่อนที่จะถึงแก่ความตายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1737 โดยในชั้นนี้ยังไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยได้รับมรดกของนายประยูรผู้ตายหรือไม่ ดังที่จำเลยต่อสู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันในชั้นบังคับคดีตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601, 1738 วรรคสอง บัญญัติไว้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ